nhân dân phường NM hòa giải thì ông Ánh nói: *"nhà đất cha mẹ để lại tôi không phủ nhận"*.

Đầu tháng 01/2007, bà Diện đã khởi kiện đến Tòa án yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản do cha mẹ để lại là nhà đất nêu trên. Vụ án đã được thụ lý vào ngày 31/01/2007. Trong quá trình giải quyết vụ án thì ông Phạm Thế Ánh bị bệnh chết vào năm 2009. Sau đó, vợ ông Ánh là bà Phạm Thị Mạnh cùng các con gồm: Phạm Thị Ánh Tuyết, Phạm Thế Dũng, Phạm Thế Cường, Phạm Thị Phi Yến, Phạm Thanh Tân, Phạm Thị Duyên, Phạm Thị Tố Trinh đã ủy quyền cho anh Phạm Thế Tuấn (con trai thứ ba của ông Ánh, bà Mạnh) đại diện tham gia tố tụng. Anh Tuấn dứt khoát không đồng ý yêu cầu khởi kiện của bà Diện vì lý do: nhà đất tranh chấp là của bà Thi, ông Ánh, bà Sách bỏ tiền ra mua được thể hiện trong "Biên bản chứng kiến việc giao tiền" lập ngày 13/5/1985; bà Sách đã nhận của ông Ánh 1,5 lượng vàng và cam kết không còn quyền lợi gì đối với ngôi nhà này nữa, còn bà Diện không có quyền gì cả.

Cũng trong quá trình giải quyết vụ án, bà Phạm Thị Sách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có văn bản ủy quyền cho bà Phạm Thị Diện đại diện cho bà tham gia tố tụng.

Câu hỏi:

1. Bà Diện yêu cầu luật sư tư vấn, hướng dẫn bà cần thu thập những tài liệu, chứng cứ gì để có thể được Tòa án chấp nhận cho yêu cầu khởi kiện của bà. Anh/chị hãy thực hiện yêu cầu này.

2. Là luật sư được phân công bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Diện, anh/chị hãy chuẩn bị lập luận để phản bác lại ý kiến của phía bị đơn cho rằng nhà đất đang tranh chấp hiện nay là của phía bị đơn, bà Diện không có quyền đối với nhà đất này.

3. Tại phiên tòa sơ thẩm, phía bị đơn cho rằng nếu nhà đất tranh chấp được xác định là của cụ Dược và cụ Thi để lại thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế đối với phần di sản của cụ Dược đã hết vì lý do cụ Dược đã chết từ năm 1973,

LUẬT SƯ FDVN
Hãy tin tưởng web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn